

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/1513/25

הצעת חוק מתן סיוע ריאלי בשכר דירה לזכאים, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"דירה" – כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992¹;

"דירה ציבורית" – כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998²;

"חסר דירה" – מי שהוא בגיר, כמשמעותו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962³, שאין לו זכויות כלשהן בדירה או במקרקעין אחרים;

"השר" – שר הבינוי והשיכון.

דירה

2. זכאות לסיוע בשכר

חסר דירה שמתקיים לגביו אחד מאלה (בחוק זה – זכאי) יקבל סיוע בתשלום שכר דירה בהתאם להוראות חוק זה:

(1) הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980⁴;

(2) הוא חייב שמתנהלים נגדו הליכי פשיטת רגל, לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס–1980⁵;

(3) הוא חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967⁶;

(4) הוא זכאי לדיור ציבורי על פי הכללים או על פי כל דין, וטרם קיבל לחזקתו דירה ציבורית;

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

³ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

⁶ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

(5) הוא עובד שמשכר שכר מינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987⁷;

(6) הוא נכה עבודה, שדרגת נכותו היא 70% לפחות, ומשתלמת לו גמלה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁸ (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

(7) נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות והוא זכאי לגמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.

3. סיוע ריאלי בשכר דירה. סיוע בשכר דירה כאמור בסעיף 2 יהיה בסכום השווה לסכום שהיה משולם עבור שכירות של דירה ציבורית, אילו הייתה מוצעת בשוק החופשי, בקיזון דמי השכירות שהיה משלם הזכאי בפועל עבור הדירה הציבורית.

4. מימון. בסעיף התקציב של משרד הבינוי והשיכון בחוק תקציב שנתי ייקבע תקציב שנתי למימון ההוצאות הדרושות לסיוע בשכר דירה לפי חוק זה; בסעיף זה, "חוק תקציב שנתי" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁹.

5. שמירת דינים. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ואין בהן כדי לגרוע מזכאות הממתינים לדיור ציבורי והמתגוררים בדירות ציבוריות לפני תחילתו של חוק זה.

6. ביצוע ותקנות. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

הזכות לדיור, לקורת גג, היא זכות בסיסית שחובה על המדינה להבטיח לאזרחיה. בישראל קיימים שני מנגנוני סיוע עיקריים למי שלא יכול לאפשר לעצמו פתרון דיור נאות – דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה. דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה אשר מושכר לזכאים במחיר מסובסד, ואילו סיוע בשכר דירה הוא סכום כסף שניתן לזכאים כדי לסייע להם לעמוד בתשלומי השכירות בשוק החופשי.

ההכרה בקשר ההדוק בין דיור ועוני עמדה בבסיס עבודת ועדת המשנה בנושא הדיור שהקימה הוועדה למלחמה בעוני בראשות מר אלי אלאלוף (להלן – ועדת אלאלוף). מסקנות הוועדה העלו כי על המדינה לדאוג ליצירת התנאים לדיור הולם עבור משפחות החיות בעוני.

ההוצאה על דיור מהווה נטל כלכלי כבד על האוכלוסייה בכלל, ועל אנשים החיים בעוני בפרט. לא ניתן להתעלם מכך שאוכלוסיות דלות אמצעים נאלצות להתמודד עם הוצאה ישירה על דיור בשיעור של כמעט 41% מסל התצרוכת שלהן. המשמעות של הוצאה גבוהה על דיור עבור משפחות עניות היא השקעה יחסית פחותה על חינוך, בריאות ותחבורה. מדוח ועדת אלאלוף שפורסם ביוני 2014, עולה כי סך ההוצאה על דיור

⁷ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

⁸ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

⁹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

של אנשים החיים בעוני אשר מתגוררים בשכירות באזור המרכז מגיע לכ-61% מהכנסתם, בממוצע. כשמוסיפים לכך עלויות נלוות כגון מים, חשמל וארנונה, סך ההוצאות מטפס לכ-74% מהכנסות משק הבית.

מדינת ישראל כיום אינה ממלאת בצורה מספקת את חובתה להבטיח לאזרחיה העניים דיור נאות בעלות סבירה. במטרה לעשות כן, על המדינה למצות את הכלים המרכזיים העומדים לרשותה כגון דיור ציבורי, סיוע בשכר דירה וסיוע ברכישת דירה.

מלאי הדירות בדיור הציבורי הצטמצם מאוד לאורך השנים. משכך, הקריטריונים לקבלת דיור ציבורי מצומצמים מאוד ומותירים אוכלוסיות רבות שמצבן הכלכלי אינו מאפשר להן להעמיד לעצמן קורת גג, ללא פתרון דיור, למעט סיוע בשכר דירה. הסיוע בשכר הדירה נשחק משך שנים והוא מכסה רק חלק קטן מהעלות האמיתית של שכר הדירה, מה גם שהוא אינו מוצמד לשינויים בשכר הדירה בשוק.

לאור האמור, מוצע לקבוע שמי שאין לו זכויות בדירה או בנכס מקרקעין כלשהו, ונמנה עם האוכלוסיות המנויות בהצעת החוק, יהיה זכאי לסיוע ריאלי בשכר דירה, שימומן מהתקציב השנתי של משרד הבינוי והשיכון. הסיוע יהיה בסכום השווה לסכום שהיה משולם עבור שכירות של דירה ציבורית בשוק החופשי, בקיזוז דמי השכירות שהיה משלם הזכאי בפועל עבור הדירה הציבורית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה דרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2800/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואב בן צור וקבוצת חברי הכנסת (פ/1242/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/369/23 ; פ/2437/24), ועל ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/3076/24). הצעת החוק זהה לפ/3076/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)